

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca de Niterói

4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói

, S/N, 11º ANDAR, NITERÓI - RJ - CEP: 24020-069

SENTENÇA

Processo: 0808595-36.2026.8.19.0002

Classe: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)

AUTOR: RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEGURANCA PUBLICA,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RÉU: LUCAS DIAS OLIVEIRA, CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ofereceu denúncia contra **CARLOS SÉRGIO APOSTO GARCIA** e **LUCAS DIAS OLIVEIRA**, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 33, *caput*, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Segundo a denúncia:

“No dia 29 de março de 2026, por volta das 13h50min, na Ponte Rio–Niterói, altura do km 322, bairro Centro, Ilha de Mocanguê, nesta Comarca, os DENUNCIADOS, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, transportavam, de forma compartilhada, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, quais sejam: (I) 28160g (vinte e oito mil cento e sessenta gramas) de cocaína; (II) 21330g (vinte e um mil trezentos e trinta gramas) de maconha (*Cannabis sativa* L.), conforme laudo pericial definitivo acostado nos autos. Desde data que não se pode precisar, mas certamente até o dia 29 de março de 2026, data das prisões em flagrante, ocorridas por volta das 14h50min/15h30min, na Ponte Rio–Niterói, bairro Centro, Ilha de Mocanguê, nesta Comarca, os DENUNCIADOS, de forma livre e consciente, associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Insta salientar que em poder dos acusados, de forma compartilhada, foram arrecadados R\$ 173,00 (cento e setenta e três reais) em espécie, 1 (uma) máquina de cartão da marca Getnet, 2 (dois) aparelhos telefones celulares. (ID 273935827; ID 273935827) Segundo consta nos autos, policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento na Ponte Rio-Niterói quando, na altura do km 322, sentido Niterói, tiveram a atenção voltada para o veículo FIAT IDEA, cor branca, placa KOQ-9593, conduzido

pelo DENUNCIADO CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA, em razão de este trafegar com vidros totalmente cobertos por película escura e com o para-brisa apresentando diversas rachaduras. Procedida a abordagem, o referido DENUNCIADO, condutor do veículo desembarcou prontamente, sendo percebido forte odor de maconha proveniente do interior do automóvel. Indagado, o DENUNCIADO CARLOS SERGIO afirmou estar transportando droga, indicando que parte do material encontrava-se sobre o banco traseiro e parte no porta-malas. Em revista, foram localizados três sacos grandes sobre o banco traseiro e outros dois no porta-malas, contendo material semelhante a cocaína e maconha, distribuído em embalagens de diversos tamanhos, algumas com etiqueta de preço. O referido DENUNCIADO informou que a droga teria origem no Complexo do Alemão e destino na cidade de Cabo Frio, e que receberia a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte. Não foi localizada arma. Ainda, o DENUNCIADO CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA estava na posse de dois aparelhos celulares, sendo que um deles recebia chamadas insistentes de contato identificado como "LUCAS TAXI 068". Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, com uso de algemas para preservação da integridade física dos envolvidos. No curso das diligências relacionadas à ocorrência, e com base em informações colhidas, foram analisadas imagens do sistema de monitoramento da ponte, as quais indicaram que o veículo FIAT IDEA vinha sendo acompanhado, desde o dia anterior (28/03/2026), por um veículo táxi FIAT SIENA ATTRACTIVE, placa LMZ2A16, que trafegava à sua frente, em dinâmica compatível com verificação de trajeto. Diante disso, por volta das 15h30min do mesmo dia, foi realizada a abordagem do referido táxi, na saída do km 319 da BR-101, na entrada para o bairro Barreto, sendo o veículo conduzido pelo DENUNCIADO LUCAS DIAS OLIVEIRA. Durante a abordagem, esse apresentou nervosismo, sendo observado que seu aparelho celular tocava de forma insistente. Inicialmente, DENUNCIADO LUCAS DIAS OLIVEIRA informou ter realizado transporte de passageiro de Rio das Ostras para o Aeroporto Santos Dumont, encontrando-se em retorno, além de declarar que exercia a atividade de taxista de forma irregular e que o veículo pertencia ao DENUNCIADO CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA, já preso em flagrante na mesma data. O conduzido foi levado à unidade policial, juntamente com o veículo e aparelhos celulares, sem necessidade de uso de algemas. Em sede policial, DENUNCIADO LUCAS DIAS OLIVEIRA, ciente de seus direitos constitucionais, decidiu prestar esclarecimentos, informando que trabalhava como motorista de táxi há cerca de um mês, tendo anteriormente atuado como motorista de "lotada" e em aplicativo de transporte. Relatou que conhecia o DENUNCIADO CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA, conhecido como "FOFÃO" ou "CARLINHOS", há aproximadamente dois anos, tendo sido contratado por este para atuar como "batedor", mediante pagamento de R\$ 550,00 via PIX, com a função de avisar sobre a presença de fiscalização policial durante o trajeto percorrido pelo veículo que transportava drogas. O DENUNCIADO LUCAS informou que o ponto de encontro seria na Linha Amarela, saída 5, próximo à delegacia, onde aguardaria contato para iniciar o trajeto até São Pedro da Aldeia, seguindo à frente do veículo e alertando sobre eventual presença policial, vindo a confirmar que tinha ciência de que o DENUNCIADO CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA transportava grande quantidade de droga. O DENUNCIADO LUCAS relatou, ainda, que não presenciou a abordagem

inicial do veículo do DENUNCIADO CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA, tendo retornado após não conseguir contato telefônico, momento em que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, acrescentando que esta seria a segunda vez que realizava tal conduta, tendo efetuado serviço semelhante no dia anterior, 28/03/2026, por volta das 13h00min, quando recebeu pagamento em espécie no valor de R\$ 550,00, atuando no mesmo percurso e com idêntico modus operandi. Por fim, declarou não saber informar sobre facção criminosa na região, bem como afirmou não fazer uso de entorpecentes, bebida alcoólica ou cigarro. As análises das imagens de monitoramento corroboraram os elementos informativos, evidenciando que o táxi FIAT SIENA trafegava à frente do FIAT IDEA, tanto no sentido do Rio de Janeiro quanto no retorno, mantendo dinâmica compatível com verificação de trajeto, inclusive com deslocamentos de ida e volta e retornos na ponte, em circunstâncias indicativas de monitoramento das condições da via.”

Denúncia – ID 274364972

Auto de Prisão em Flagrante – ID 272579564

Registro de Ocorrência – ID 272579565

Termos de declaração das testemunhas policiais – IDs 272579567, 272579581, 272579583 e 272579585

Termo de declaração do acusado Lucas Dias Oliveira – ID 272579579

Autos de Apreensão – IDs 272579588, 272579587, 272579570 e 272579568

Laudos de exame de material entorpecente – IDs 272579580 e 272579582

Laudos de descrição de material – IDs 273935828 e 273935827

Laudo de integridade física de Carlos Sérgio Aposto Garcia – ID 273000959

Laudo de integridade física de Lucas Dias Oliveira – ID 273000955

Audiência de custódia – ID 273140847, oportunidade em que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva de ambos os acusados

Defesa Prévia de Carlos Sérgio Aposto Garcia – ID 277365086

Resposta preliminar de Lucas Dias Oliveira – ID 280569325

Recebimento da denúncia – ID 278145702

FAC de Carlos Sérgio Aposto Garcia – ID 278170404, esclarecida pelo ID 278170407

FAC de Lucas Dias Oliveira – ID 278171907, esclarecida pelo ID 278171908

Laudos periciais dos veículos – IDs 299810359 e 299810365

Laudo de descrição física dos aparelhos celulares – ID 299808547

Retorno da diligência de quebra de sigilo telemático – ID 299817349, informando o encaminhamento dos aparelhos ao ICCE e a inexistência de laudo disponível

Diligências destinadas à obtenção das imagens de monitoramento junto à ECOVIAS – ID 299818848, contendo ofício de reiteração e comprovantes de encaminhamento/entrega, sem juntada das imagens solicitadas.

Audiência de Instrução e Julgamento – ID 293606281, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos de Giann Alex Tavares da Costa, Edilson Celso Gonçalves da Silva e Melissa Motta Fernandes Leonor, realizando-se, em seguida, os interrogatórios dos acusados Lucas Dias Oliveira e Carlos Sérgio Aposto Garcia

Alegações finais do Ministério Público – ID 301051890, em que pugna pela condenação de ambos os acusados pelos crimes previstos nos artigos 33, *caput*, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sustentando que a apreensão de aproximadamente 28.160g de cocaína e 21.330g de maconha, os relatos policiais, a dinâmica dos veículos e as declarações prestadas pelos acusados demonstram o transporte de drogas e a atuação conjunta na função de transportador e “batedor”.

Alegações finais da Defesa de Lucas Dias Oliveira – ID 302857720, em que requer a absolvição quanto ao artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de vínculo estável e permanente, destacando a atividade laboral lícita e a inexistência de laudo de extração de dados telefônicos; subsidiariamente, em caso de condenação pelo artigo 33, requer o reconhecimento da participação de menor importância, a aplicação do artigo 33, § 4º, no patamar de 2/3, pena-base mínima, regime aberto, substituição por penas restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade.

Alegações finais da Defesa de Carlos Sérgio Aposto Garcia – ID 302290648, em que requer, em caráter principal, absolvição integral por coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa; subsidiariamente, absolvição pelo artigo 35 por ausência de vínculo associativo estável e permanente; e, quanto ao artigo 33, aplicação do tráfico privilegiado em 2/3, pena-base mínima, atenuante da confissão, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além de liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária.

É o relatório. Passo a decidir.

Trata-se de ação penal em que se imputa aos réus CARLOS SÉRGIO APOSTO GARCIA e LUCAS DIAS OLIVEIRA a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, *caput*, e associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, ambos

A Defesa suscitou, no curso da instrução, questionamento acerca da legalidade da abordagem e da busca veicular realizada no Fiat Idea conduzido por Carlos Sérgio. A preliminar não merece acolhimento. A abordagem inicial do automóvel decorreu de circunstâncias objetivamente verificáveis de fiscalização viária, vidros excessivamente escurecidos, para-brisa danificado e irregularidade visível da placa, segundo os relatos judiciais. É certo que infração de trânsito, isoladamente, não autoriza busca probatória no interior do veículo. Todavia, antes da revista destinada à localização de ilícitos, os policiais perceberam forte odor característico de maconha emanando do interior do automóvel. Edilson relatou, ainda, que, indagado naquele momento, o motorista imediatamente admitiu a existência da droga e indicou volumes no banco traseiro e no porta-malas. Tais dados são anteriores à apreensão e concretamente relacionados à posse de corpo de delito, satisfazendo o standard de fundada suspeita do artigo 244 do Código de Processo Penal.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça no RHC 158.580/BA exige elementos objetivos e referíveis à possível posse de corpo de delito, repelindo revistas baseadas apenas em “atitude suspeita”, nervosismo ou intuição policial. O caso presente é distinto: o odor intenso de maconha, percebido imediatamente após a parada, somado à indicação do próprio condutor acerca da existência da carga, forneceu causa concreta para a diligência. A revista, portanto, não constituiu busca exploratória. A divergência entre Giann e Edilson sobre a existência de informação prévia do setor de inteligência é periférica e não altera essa conclusão, pois a justa causa independe de tal notícia. Rejeito, pois, a alegação de ilicitude da busca veicular e das provas dela diretamente decorrentes. Não se identificam outras nulidades, questões prejudiciais ou causas extintivas da punibilidade a serem apreciadas antes do mérito.

Em Juízo, **GIANN ALEX TAVARES DA COSTA** relatou:

“que estava na altura do Mocanguê quando a equipe visualizou um veículo Fiat Idea em condições ruins, com o porta-malas batido e vidros escuros; que o condutor aparentou se assustar ao visualizar a viatura policial; que a equipe realizou a abordagem e o veículo parou imediatamente; que o condutor desembarcou do veículo; que, ao verificar o automóvel e abrir a porta, a equipe sentiu forte odor de maconha; que questionado sobre a droga, o condutor permaneceu tranquilo, em silêncio e não deu explicações; que o condutor foi encaminhado à delegacia; que na delegacia foram realizados os procedimentos relativos à apreensão da droga; que o abordado estava com dois telefones celulares; que um dos aparelhos não parava de receber ligações; que outra equipe permaneceu realizando diligências e rondas; que o primeiro abordado informou que estava transportando a carga para outra pessoa; que informou também que receberia determinada quantia em dinheiro pelo transporte; que verificou-se a existência de outro veículo de táxi; que participou apenas da apreensão de Carlos Sérgio, que conduzia o Fiat Idea branco; que havia

informações de que existia um veículo atuando como batedor; que o veículo batedor seguia à frente enquanto o veículo que transportava a droga vinha atrás; que não participou da abordagem do segundo veículo; que, ao abrir o Fiat Idea, verificou grande quantidade de droga no banco traseiro; que, ao prosseguirem na vistoria, encontraram mais droga no porta-malas; que eram diversos pacotes de droga, quantidade grande; que Carlos alegou que a droga não lhe pertencia e que apenas realizava o transporte; que Carlos informou que receberia uma quantia em dinheiro pelo serviço; que se recorda de que a carga estaria vindo de uma comunidade, Parque União ou Vila do João, e estava indo para Região dos Lagos, possivelmente Arraial do Cabo ou Cabo Frio; que não possui informações sobre eventual investigação prévia dos réus; que não integra o setor de inteligência; que a inteligência havia informado previamente sobre suspeita envolvendo o veículo e possível transporte de droga; que, ao visualizar o veículo com as características informadas, suspeitou tratar-se do automóvel monitorado, o que se confirmou; que não havia mandado de busca e apreensão; que a Polícia Rodoviária Federal não utiliza câmera corporal; que não participou da revista pessoal do réu.”

Em Juízo, **EDILSON CELSO GONÇALVES DA SILVA** relatou:

“que participou da abordagem do primeiro veículo; que a equipe estava em duas viaturas e realizou retorno operacional para seguir no sentido Niterói; que o veículo abordado era um Fiat Idea branco; que o automóvel possuía vidros escuros, para-brisas trincado e a placa traseira apresentava um ou dois caracteres desgastados; que foi realizada a abordagem do veículo; que, ao conversar com o motorista, constatou-se forte cheiro de maconha no automóvel; que, ao ser questionado, o motorista imediatamente admitiu a existência da droga; que havia três grandes volumes no banco traseiro do veículo; que o motorista informou que havia mais volumes no porta-malas; que no porta-malas foram encontrados outros dois volumes; que, salvo engano, o transporte seria realizado do Complexo do Alemão para Cabo Frio; que o motorista estava sozinho no veículo; que, após a condução à 76ª Delegacia de Polícia, observou que o telefone do acusado recebia diversas ligações insistentes com o nome “Lucas Táxi”; que verificaram no sistema a existência de um táxi registrado em nome dele, vinculado a São Pedro da Aldeia; que o fato foi relatado na delegacia e comunicado à equipe de inteligência; que apuraram que o referido táxi havia passado à frente do veículo Fiat Idea no sentido Niterói; que acredita que o condutor do táxi não percebeu a abordagem porque já havia passado pelo local; que posteriormente o veículo retornou no sentido Rio de Janeiro, aparentando procurar o Fiat Idea; que, quando voltou novamente no sentido Niterói, foi abordado por outra equipe; que o condutor abordado era Lucas; que soube que, na delegacia, na presença da autoridade policial, Lucas teria informado que atuava como batedor e que já havia realizado essa atividade anteriormente; que não conhecia anteriormente nenhum dos acusados; que a abordagem ocorreu devido à placa inelegível; que não recebeu nenhuma informação anterior do setor de inteligência;

que a Polícia Rodoviária Federal não utiliza câmeras corporais; que não foi encontrada arma de fogo no veículo; que não ouviu diretamente de Lucas qualquer afirmação de que já havia realizado outras viagens ou de que sabia o conteúdo transportado no veículo.”

Em Juízo, **MELISSA MOTTA FERNANDES LEONOR** relatou:

“que participou da abordagem realizada na BR, próxima à entrada do Barreto; que, durante a abordagem, foi interceptado um veículo cujo motorista informou ser taxista e que estaria levando um passageiro de Rio das Ostras para o aeroporto, retornando posteriormente para Rio das Ostras; que o condutor não era taxista de fato e apresentava bastante nervosismo durante a abordagem; que participou da segunda abordagem, referente a Lucas; que Lucas estava com um telefone celular que não parava de tocar; que Lucas aparentava estar nervoso; que nenhum ilícito foi encontrado no interior desse veículo; que foi informado à equipe policial que Lucas havia passado pela ponte acompanhado do primeiro veículo abordado, conforme apontado por câmeras de monitoramento; que o veículo conduzido por Lucas estava registrado em nome do Carlos, que estava sendo preso em flagrante; que ambos os veículos estavam registrados em nome de Carlos Sérgio; que não sabe informar se Carlos Sérgio indicou qual seria o outro veículo que estaria atuando como batedor; que, no momento da abordagem, Lucas apenas informou que era taxista e que estava transportando um passageiro; que, posteriormente, na delegacia, foi confirmado que Lucas não era taxista legalmente; que não permaneceu presente no depoimento de Lucas; que não sabe informar se Lucas chegou a confessar algum envolvimento nos fatos; que solicitou a carteira de habilitação de Lucas durante a abordagem; que não se recorda se a habilitação possuía a observação de atividade remunerada; que não se recorda de Carlos Sérgio ter mencionado a existência de dívidas; que não se recorda de eventual valor pago ao motorista.”.

Em sede de interrogatório judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado **LUCAS DIAS OLIVEIRA**, declarou:

“que sabe mais ou menos do que está sendo acusado; que os fatos não são verdadeiros; que ouviu os policiais afirmarem que ele estava muito nervoso e que teria feito determinadas declarações, o que nega ter ocorrido; que não sabia de nada; que, quando foi abordado, os policiais pediram que abrisse a porta do carro, tendo atendido prontamente; que estava vindo da Linha Amarela, sentido São Pedro da Aldeia; que inicialmente havia feito um frete e, depois, ele pediu para seguir à frente porque o carro dele estava com documentação irregular; que sua função era seguir à frente para avisar sobre eventual presença policial; que foi a primeira vez que realizou esse serviço; que ficou ligando para ele porque o carro dele era antigo e imaginou que pudesse ter apresentado algum problema; que o táxi que conduzia era

de sua propriedade; que não conhecia Carlos há muito tempo, apenas o conhecia em razão de este ter sido presidente da associação dos taxistas; que receberia R\$ 550,00 de Carlos para realizar o serviço; que é falsa a informação que consta em seu termo de declaração sobre ter conhecimento do que estava sendo transportado por Carlos; que, na delegacia, um policial insistia para que dissesse a verdade; que, em seguida, foi colocado no porquinho e, depois, foi retirado da cela e levado para assinar um documento; que inicialmente se recusou a assinar, mas um policial deu-lhe um tapa no ombro e mandou que assinasse; que é falsa a informação de que estivesse nervoso durante a abordagem; que não presenciou ninguém colocando qualquer objeto no carro de Carlos; que não sabia o que estava sendo transportado no carro de Carlos; que iria avisar sobre eventual presença policial porque o veículo de Carlos estava com a documentação irregular; que adquiriu seu táxi de uma pessoa chamada Luiz; que não conseguiu transferir o veículo para seu nome porque possuía uma multa pendente; que tinha conhecimento de que o pai de Carlos possuía câncer; que não tinha conhecimento sobre busca e apreensão de veículos de Carlos; que ouviu comentários de que Carlos possuía dívida com agiota de aproximadamente R\$ 10.000,00; que não soube de ameaças sofridas por Carlos ou por seus familiares; que realizou esse tipo de frete para Carlos apenas no sábado e no domingo; que, no sábado, deslocou-se ao Rio de Janeiro para levar uma passageira ao Galeão; que Carlos viu em seu status que ele estava na cidade e telefonou pedindo que seguisse à frente com seu veículo porque o documento estava irregular; que, após deixar a passageira no Galeão e receber pelo serviço, encontrou Carlos na Avenida Brasil e seguiu com ele para São Pedro da Aldeia; que nada foi encontrado em seu veículo durante a abordagem policial.”.

Em sede de interrogatório judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado **CARLOS SÉRGIO APOSTO GARCIA**, declarou:

“que sabe do que está sendo acusado; que os fatos são verdadeiros apenas em parte; que estava conduzindo o veículo FIAT IDEA; que realizou o transporte porque estava passando por dificuldades financeiras e precisava de dinheiro; que sua mãe faleceu em razão de câncer e seu pai também estava doente; que, em razão dessas circunstâncias, decidiu realizar o transporte; que, à época dos fatos, estava desempregado; que teve de transferir seu táxi para outra pessoa, para Luiz; que era presidente da Associação de Táxis de São Pedro e possuía o contato de diversos taxistas da cidade; que viu que Lucas estava no Rio de Janeiro em um sábado e perguntou se ele poderia trazer um passageiro para ele na volta; que não informou a Lucas o que estava sendo transportado; que também não sabia exatamente o que estava transportando; que a carga estava acondicionada em sacos pretos; que apenas sentia um cheiro forte, mas não sabia o que era; que pegou o material em Inhaúma; que deixava a chave dentro do carro e uma pessoa vinha e retirava o material; que às vezes aparecia um homem mais velho e, em outras ocasiões, um rapaz mais novo; que realizou esse transporte por aproximadamente duas vezes;

que fez isso para quitar uma dívida e recebeu R\$ 3.000,00; que o trajeto era de Inhaúma até Cabo Frio; que não sabe o conteúdo exato transportado porque não era ele quem colocava o material dentro do veículo; que a máquina de cartão vermelha apreendida era de sua propriedade; que os dois celulares apreendidos também eram de sua propriedade; que informava a Lucas que seu veículo estava com a documentação atrasada; que o veículo IDEA possuía aproximadamente R\$ 18.000,00 em débitos de documentação; que Lucas não sabia o que havia dentro do veículo; que, na primeira ocasião, pediu a Lucas que buscasse um passageiro; que, posteriormente, informou que o passageiro havia cancelado e pediu que Lucas observasse a pista para verificar eventual presença policial; que pagaria a Lucas R\$ 550,00, valor correspondente ao frete do táxi; que nunca havia sido preso; que possui o apelido de “Fofão”; que trabalhou por bastante tempo nas Casas Bahia; que exerceu funções de serviços gerais e montador de móveis; que também trabalhou realizando transfer de passageiros nos anos de 2018 e 2019; que seu pai perdeu a visão de um dos olhos e realiza tratamento contra câncer; que, durante o tratamento de sua mãe, deixava de trabalhar para acompanhá-la ao médico; que, em razão disso, acumulou dívidas financeiras; que tais dívidas ocasionaram ações de busca e apreensão de dois veículos; que obteve um empréstimo de R\$ 10.000,00 por intermédio de um conhecido que lhe apresentou uma pessoa que emprestava dinheiro a juros; que, após atrasos no pagamento, foi levado a realizar o transporte do material; que pegou o empréstimo com um agiota; que o agiota teria acionado traficantes para efetuar cobranças; que não possuía alternativa para obter rapidamente o valor necessário para quitar a dívida; que nunca teve participação em divisão de lucros da venda de drogas; que sua relação com Lucas era basicamente profissional; que realizou esse procedimento de transporte apenas duas vezes; que permanecia em uma lanchonete enquanto deixava o veículo estacionado em uma rua próxima; que terceiros pegavam seu carro e saíam com ele, retornando posteriormente; que nunca informou a Lucas que transportava drogas; que nem mesmo sabia exatamente o conteúdo transportado, pois tudo estava acondicionado em sacos pretos.”.

Ao fim da instrução processual, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 272579564, Registro de Ocorrência de ID 272579565, autos de apreensão, especialmente IDs 272579568 e 272579588, e pelos laudos de exame de material entorpecente de IDs 272579580 e 272579582. O conjunto pericial confirma a apreensão de aproximadamente 28.160g de cocaína e 21.330g de maconha, acondicionadas em múltiplas embalagens e tabletes, inclusive com inscrições alusivas à comercialização, localidade e facção. Trata-se de quantidade total próxima de cinquenta quilogramas, absolutamente incompatível com uso pessoal.

Quanto à autoria do transporte, a situação de Carlos Sérgio é direta. Ele conduzia sozinho o Fiat Idea no qual estavam os cinco grandes volumes de drogas, três no banco traseiro e dois no porta-malas. A apreensão foi imediata, os policiais

perceberam odor intenso de maconha e, em juízo, o próprio acusado admitiu que realizou o transporte mediante pagamento, afirmando inclusive ter feito procedimento semelhante aproximadamente duas vezes. As divergências sobre o ponto exato de origem da carga, Complexo do Alemão, Inhaúma, Parque União ou Vila do João, não afetam o núcleo essencial demonstrado: Carlos transportava a carga ilícita da capital para a Região dos Lagos em troca de remuneração.

A prova relativa a Lucas exige exame mais cuidadoso, porque nenhum entorpecente foi encontrado no Fiat Siena por ele conduzido e o acusado negou, em juízo, conhecer o conteúdo transportado por Carlos. Essa negativa, contudo, deve ser confrontada com os próprios dados que Lucas admitiu sob contraditório. Ele reconheceu que receberia R\$ 550,00 para seguir à frente do veículo de Carlos e avisá-lo sobre eventual presença policial. Embora tenha afirmado, em um primeiro momento do interrogatório, que seria a primeira vez que realizava aquele serviço, mais adiante declarou ter feito esse tipo de frete para Carlos no sábado e no domingo e descreveu concretamente o episódio do sábado: após levar uma passageira ao Galeão, encontrou Carlos na Avenida Brasil e seguiu com ele até São Pedro da Aldeia. Carlos, por sua vez, confirmou judicialmente que pediu a Lucas que observasse a pista para verificar eventual presença policial e que lhe pagaria R\$ 550,00. A descrição concreta do deslocamento anterior resolve, no plano probatório, a tensão interna entre a afirmação inicial de 'primeira vez' e a posterior admissão de atuação em dois dias. A convergência dos interrogatórios quanto à função de vigilância da rota, à remuneração do serviço apurado e à existência de atuação semelhante no dia anterior constitui base probatória produzida em juízo e independente da declaração policial de Lucas.

Esse quadro é reforçado pelo depoimento judicial de Edilson, que afirmou ter observado, já na delegacia, chamadas insistentes no telefone de Carlos identificadas como 'Lucas Táxi', e pelas diligências posteriores que culminaram na abordagem de Lucas conduzindo o Fiat Siena. É relevante, porém, delimitar o valor dos elementos que não foram reproduzidos nos autos. As imagens originais do sistema de monitoramento da Ponte Rio-Niterói não foram juntadas. O ID 299818848 contém ofício reiterando sua disponibilização e comprovantes de encaminhamento e entrega da mensagem, mas não contém resposta substantiva da concessionária nem os arquivos de vídeo solicitados. Por isso, o conteúdo atribuído às filmagens não é valorado como prova autônoma nem como elemento indispensável à condenação. Também não há laudo de extração do conteúdo dos celulares: o retorno de ID 299817349 informa que os aparelhos foram encaminhados ao ICCE e que não havia laudo disponível. Essas ausências impedem a formulação de inferências novas a partir de dados não acessíveis, mas não eliminam a prova judicial remanescente.

A alegação de Lucas de que assinou a declaração policial após pressão física também foi considerada. O laudo de integridade física de ID 273000955 registra que o examinado negou agressões, tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes desde a detenção e que o exame direto não evidenciou lesões compatíveis com tais práticas; na audiência de custódia, declarou igualmente não ter

sofrido agressões quando da prisão em flagrante. Esses elementos não tornam impossível a narrativa posterior de pressão. Independentemente, porém, da conclusão sobre a voluntariedade do ato, a declaração extrajudicial de Lucas não integra a base probatória da condenação. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.123.334/MG, julgado em 20/06/2024 e publicado em 02/07/2024, fixou, com aplicação aos fatos posteriores, que a confissão extrajudicial admissível pode servir como meio de obtenção de provas, mas não pode embasar a sentença condenatória, vedada também a reintrodução de confissão inadmissível por relato policial.

Desconsidero, para a demonstração da autoria, do dolo e do vínculo associativo, o conteúdo do termo extrajudicial de Lucas e os relatos indiretos que apenas o reproduzem. Para o juízo de culpabilidade remanescem as admissões judiciais de ambos os acusados acerca da função de seguir à frente, avisar sobre a presença policial, a remuneração específica do serviço apurado e a realização de deslocamento semelhante no dia anterior, além das chamadas observadas por Edilson no aparelho de Carlos. A explicação defensiva de que a vigilância serviria apenas para evitar fiscalização da documentação veicular possui suporte parcial no fato de o Fiat Idea apresentar irregularidades de trânsito, circunstância que inclusive motivou a abordagem. Ainda assim, considerada em conjunto com a contratação remunerada de um segundo motorista para seguir à frente e sinalizar a presença policial, com a repetição da mesma forma de acompanhamento no dia anterior e com a comunicação insistente no contexto imediato da apreensão, a hipótese de mero auxílio para evitar uma fiscalização administrativa não explica adequadamente o conjunto. A inferência de conhecimento do propósito ilícito decorre, assim, de circunstâncias concretas produzidas ou confirmadas em juízo, e não da declaração policial retratada.

Os depoimentos policiais, portanto, não são valorados por qualquer presunção de veracidade decorrente do cargo, mas apenas nos pontos submetidos ao contraditório e que encontram convergência com elementos independentes. Não são utilizados, em prejuízo dos acusados, o conteúdo indireto da confissão extrajudicial de Lucas nem o conteúdo atribuído às imagens não juntadas. As divergências existentes, notícia ou não de informação prévia de inteligência, detalhes sobre a primeira reação de Carlos e a exata origem da carga, são periféricas em relação ao núcleo objetivo do transporte e às condutas judicialmente admitidas por cada réu.

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006)

O artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006 incrimina, entre outras condutas, transportar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A forma “transportar” é autônoma e se consuma com o deslocamento da substância ilícita, independentemente da efetiva venda. CARLOS SÉRGIO APOSTO GARCIA praticou diretamente o núcleo típico. Conduzia o Fiat Idea carregado com

aproximadamente 28.160g de cocaína e 21.330g de maconha, em viagem da cidade do Rio de Janeiro para a Região dos Lagos, mediante remuneração. A versão de que não saberia exatamente o conteúdo dos sacos não gera dúvida razoável. O odor intenso de maconha foi percebido pelos próprios policiais assim que o veículo foi aberto, e Carlos admitiu que já realizara procedimento semelhante, que recebia pagamento e que terceiros carregavam o automóvel. Ainda que não identificasse a exata espécie ou peso de cada substância, sabia que participava de transporte ilícito e assumiu voluntariamente a execução material da carga.

A tese defensiva de coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhimento. Os documentos médicos e as declarações juntadas demonstram que o pai do acusado enfrenta doença grave e que a família passou por dificuldades relevantes. Demonstram, também, histórico laboral e endividamento. Esses dados humanizam e contextualizam a escolha do acusado, mas não comprovam ameaça atual, grave e inevitável capaz de suprimir sua autodeterminação nos moldes do artigo 22 do Código Penal. Não há elemento independente que identifique os supostos coatores, descreva ameaça concreta contemporânea ao fato, demonstre impossibilidade real de buscar proteção ou revele que a execução do transporte constituísse a única alternativa possível. Ao contrário, Carlos afirmou ter realizado o procedimento aproximadamente duas vezes e ter recebido R\$ 3.000,00, revelando sucessão de atos voluntários de logística e remuneração. A prova acusatória demonstra o transporte doloso; a hipótese exculpatória não encontra suporte suficiente no conjunto produzido sob contraditório para gerar dúvida razoável sobre a culpabilidade.

LUCAS DIAS OLIVEIRA concorreu para o mesmo tráfico, nos termos do artigo 29, *caput*, do Código Penal. Sua contribuição consistiu em deslocar-se à frente do veículo de Carlos, mediante remuneração, com a incumbência de avisar sobre eventual presença policial. O dolo de participação não é extraído de sua declaração extrajudicial, aqui desconsiderada para o juízo condenatório, mas do conjunto de circunstâncias já examinado: a função específica de vigilância da rota admitida em juízo, a remuneração de R\$ 550,00, a repetição de deslocamento semelhante com Carlos no dia anterior e a comunicação insistente observada no contexto da apreensão. Superada, por essas razões, a versão de que o auxílio se destinava exclusivamente a evitar fiscalização administrativa do automóvel, a função assumida por Lucas era objetivamente orientada a reduzir o risco de interceptação policial do transporte e prestava contribuição causal e subjetivamente aderente ao tráfico. A inexistência de drogas no Fiat Siena não afasta a participação, pois a imputação não é de posse autônoma da substância, mas de auxílio consciente ao transporte executado por Carlos.

A tese de participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, também não procede. A atuação de “batedor” era previamente combinada, remunerada e estrategicamente relevante para a segurança do deslocamento. Lucas não praticou auxílio marginal ou fungível depois de consumada a ação; sua tarefa acompanhava a própria execução do transporte e tinha por finalidade permitir que o

veículo carregado evitasse fiscalização. O fato de não ter domínio sobre a droga ou poder de mando não transforma sua contribuição em participação de menor importância. Assim, comprovadas materialidade, autoria e dolo, condeno ambos os acusados pelo artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, Carlos como autor direto do transporte e Lucas como partícipe, na forma do artigo 29, *caput*, do Código Penal.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006)

A imputação do artigo 35 exige prova autônoma de que duas ou mais pessoas se associaram para o fim de praticar crimes previstos nos artigos 33, *caput* e § 1º, e 34 da Lei de Drogas. Não basta a coautoria ou a participação em um ou mais episódios de tráfico. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta da estabilidade e da permanência do vínculo associativo, com efetivo *animus associandi*, sob pena de confusão entre o crime autônomo e o mero concurso de agentes. O AgRg no HC 1.031.257/RJ, julgado pela Sexta Turma em 22/04/2026 e publicado em 27/04/2026, reiterou essa exigência. Do mesmo modo, o HC 739.951/RJ afastou condenação quando não havia elemento capaz de indicar o lapso temporal da associação nem as funções desempenhadas pelos agentes. Esse parâmetro impõe, no caso presente, que o vínculo seja extraído de dados temporais e funcionais concretos, e não da quantidade de droga, do local de origem da carga ou de presunções sobre eventual facção.

No caso, a prova produzida em juízo vai além da convergência ocasional de vontades no transporte apreendido em 29 de março. Lucas admitiu que sua função era seguir à frente para avisar sobre eventual presença policial, reconheceu que receberia R\$ 550,00 pelo serviço apurado e, embora inicialmente tenha afirmado ser a primeira vez que o realizava, declarou posteriormente ter feito esse tipo de frete para Carlos no sábado e no domingo. Não se trata de referência genérica: Lucas descreveu que, no sábado, após levar passageira ao Galeão, encontrou Carlos na Avenida Brasil e seguiu com ele até São Pedro da Aldeia. Carlos, por sua vez, afirmou que, na primeira ocasião, pediu a Lucas que buscasse um passageiro e que, após o cancelamento, solicitou que ele observasse a pista para verificar eventual presença policial; confirmou também o ajuste de R\$ 550,00 e declarou ter realizado o próprio transporte ilícito aproximadamente duas vezes. A prova judicial, portanto, demonstra que a divisão funcional entre transportador e motorista encarregado de observar a fiscalização não surgiu de improviso no momento do flagrante nem se exauriu em um único deslocamento.

Essa conclusão não utiliza, como prova do vínculo, a confissão extrajudicial de Lucas, os relatos policiais que apenas reproduzam seu conteúdo, as imagens originais de monitoramento, que não foram juntadas, ou dados de celulares sem laudo de extração. Também não se presume associação a partir das inscrições encontradas nas embalagens da droga. O ponto decisivo é a repetição, em dias sucessivos, da mesma atuação funcional entre os mesmos agentes, descrita por ambos em juízo, acrescida da remuneração específica pelo serviço apurado e da finalidade de reduzir

a exposição do veículo de Carlos à fiscalização policial. O curto intervalo temporal, isoladamente, não bastaria para caracterizar o artigo 35. Aqui, porém, ele vem acompanhado de divisão de tarefas previamente ajustada e efetivamente reproduzida em deslocamento anterior, o que permite reconhecer um vínculo que ultrapassou a colaboração episódica do flagrante. A contradição de Lucas entre dizer inicialmente que seria a primeira vez e, depois, narrar em detalhes o acompanhamento realizado no sábado foi expressamente ponderada; prevalece, nesse ponto, a descrição concreta do evento anterior, que encontra convergência no interrogatório de Carlos. É essa continuidade funcional, e não uma presunção decorrente do tráfico em si, que diferencia o caso da hipótese de mero concurso de agentes.

Assim, a atuação coordenada reproduzida em dias sucessivos, a divisão funcional previamente estabelecida, a remuneração específica do serviço apurado e a finalidade comum de diminuir o risco de fiscalização do transporte de drogas demonstram, para além de dúvida razoável, o *animus associandi* estável e permanente exigido pelo tipo. Rejeito, pois, as teses absolutórias e condeno CARLOS SÉRGIO APOSTO GARCIA e LUCAS DIAS OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Culpáveis, por derradeiro, os acusados quanto aos delitos reconhecidos, já que imputáveis e cientes do ilícito agir, devendo e podendo deles ser exigida conduta de acordo com as normas proibitivas implicitamente previstas nos tipos praticados, inexistindo causas de exclusão de antijuridicidade ou de culpabilidade aplicáveis ao caso dos autos.

1) Passo, assim, a dosar a pena dos réus, com arrimo nos artigos 59 e 68 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006:

RÉU CARLOS SÉRGIO APOSTO GARCIA

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS / ARTIGO 33, *CAPUT*, DA LEI Nº 11.343/2006

1ª FASE: O acusado é tecnicamente primário e detentor de bons antecedentes, conforme FAC de ID 278170404, esclarecida pelo ID 278170407. A culpabilidade ordinária do fato já está absorvida pelo tipo. Os motivos financeiros invocados não extrapolam, para fins de primeira fase, o desvalor já inerente à conduta. As consequências não foram individualmente demonstradas para além do perigo abstratamente tutelado. Entretanto, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e, sobretudo, a extraordinária quantidade das drogas, aproximadamente 28.160g de cocaína e 21.330g de maconha, impõem valoração negativa como vetor especial e preponderante. Considero esse conjunto como uma única circunstância judicial desfavorável, evitando duplicidade. Exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª FASE: Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Carlos admitiu judicialmente o transporte e sua remuneração, embora tenha agregado versão exculpatória de coação moral irresistível e tenha afirmado desconhecer exatamente o conteúdo dos sacos. O Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a confissão qualificada por circunstância excludente da culpabilidade deve produzir atenuação em menor proporção. Por isso, adoto a fração de 1/12 (um doze avos), inferior ao parâmetro ordinário de 1/6, reduzindo a reprimenda para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

3ª FASE: Não incidem causas de aumento. Quanto ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, não está demonstrado o requisito de não dedicação a atividades criminosas. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, ora reconhecida a partir de vínculo estável e permanente voltado à prática do tráfico, evidencia dedicação a atividades criminosas e é incompatível com a minorante. A conclusão não decorre da quantidade ou da natureza das drogas, já utilizadas na primeira fase. Há, ainda, fundamento autônomo no próprio interrogatório judicial de Carlos: o acusado afirmou ter realizado o transporte ilícito aproximadamente duas vezes, mediante vantagem econômica, e descreveu logística em que terceiros retiravam e devolviam seu automóvel para o carregamento. A reiteração por ele admitida, somada à inserção funcional na logística concretamente demonstrada, ultrapassa a figura do traficante verdadeiramente eventual. Por isso, afasto a causa especial de diminuição. Torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO / ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006

1ª FASE: O acusado é tecnicamente primário e detentor de bons antecedentes, conforme FAC de ID 278170404, esclarecida pelo ID 278170407. A culpabilidade não excede a inerente ao tipo, e não há elementos autônomos para negativar as demais circunstâncias judiciais. A natureza e a quantidade das drogas já foram valoradas na dosimetria do artigo 33 e não acrescentam, no caso concreto, desvalor autônomo ao vínculo associativo que justifique nova exasperação. Fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª FASE: Não incidem agravantes ou atenuantes. A admissão, por Carlos, de atos relacionados à logística dos transportes não importou confissão do delito associativo, pois o acusado negou ter ajustado com Lucas atuação consciente voltada ao tráfico. Mantenho a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª FASE: Não incidem causas de aumento ou de diminuição. Torno definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL:

Reconheço o concurso material entre os crimes previstos nos artigos 33, *caput*, e 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Somadas as penas privativas de liberdade, fica o réu condenado à pena total de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 1.234 (mil duzentos e trinta e quatro) dias-multa.

RÉU LUCAS DIAS OLIVEIRA

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS / ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006

1ª FASE: O acusado é tecnicamente primário e detentor de bons antecedentes, conforme FAC de ID 278171907, esclarecida pelo ID 278171908. A culpabilidade ordinária do fato já está compreendida na tipicidade. Aplicam-se, contudo, a natureza e a extraordinária quantidade da droga objeto do tráfico para o qual Lucas concorreu, aproximadamente 28.160g de cocaína e 21.330g de maconha, vetores especiais e preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Tomo natureza e quantidade conjuntamente como uma única circunstância judicial negativa. Aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª FASE: Reconheço a atenuante da confissão espontânea. Em sede policial, Lucas admitiu a ciência acerca da carga de drogas e a função de 'batedor'; em juízo, retratou a ciência sobre o conteúdo, embora tenha mantido a admissão dos atos objetivos de seguir à frente e avisar sobre fiscalização. Como já explicitado, a declaração extrajudicial não é utilizada para fundamentar a condenação. Para fins exclusivamente benéficos de dosimetria, contudo, o Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça preserva a incidência da atenuante mesmo após retratação quando a confissão tenha servido à apuração dos fatos. Aplico a fração ordinária de 1/6 (um sexto). A redução alcançaria valor inferior ao mínimo legal, razão pela qual, observado o limite correspondente, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª FASE: Não incidem causas de aumento. O artigo 33, § 4º, também não se aplica a Lucas. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, ora reconhecida, evidencia dedicação a atividades criminosas e é incompatível com a causa especial de diminuição. Além disso, sem utilizar a declaração policial ou as imagens não juntadas, a prova judicial revela que Lucas assumiu função específica de vigilância da rota, mediante remuneração no serviço apurado, e reconheceu ter realizado deslocamento semelhante para Carlos no dia anterior. A repetição da mesma função, integrada à logística do transporte, constitui elemento concreto de atuação não eventual. Por isso, afasto a causa especial de diminuição. Torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

1ª FASE: O acusado é tecnicamente primário e detentor de bons antecedentes, conforme FAC de ID 278171907, esclarecida pelo ID 278171908. A culpabilidade não excede a inerente ao tipo, e não há elementos autônomos para negativar as demais circunstâncias judiciais. A natureza e a quantidade das drogas já foram valoradas na dosimetria do artigo 33 e não acrescentam, no caso concreto, desvalor autônomo ao vínculo associativo que justifique nova exasperação. Fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª FASE: Reconheço a atenuante da confissão espontânea. A declaração extrajudicial de Lucas, embora não seja utilizada como fundamento do juízo condenatório pelo delito associativo, pode produzir efeito exclusivamente favorável na dosimetria, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, se serviu à apuração dos fatos. Contudo, fixada a pena-base no mínimo legal, a atenuante não pode conduzir a reprimenda abaixo desse patamar. Mantenho a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª FASE: Não incidem causas de aumento ou de diminuição. Torno definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL:

Reconheço o concurso material entre os crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Somadas as penas privativas de liberdade, fica o réu condenado à pena total de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal, para **CONDENAR** CARLOS SÉRGIO APOSTO GARCIA pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, *caput*, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 1.234 (mil duzentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; e **CONDENAR** LUCAS DIAS OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, *caput*, do Código Penal, e pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2) Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, *pro rata*.

3) Ambos os réus se encontram presos cautelarmente desde 29/03/2026. Para os fins do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o período de detração até a presente data não altera o regime inicial cabível: quanto a Carlos, embora a soma das penas privativas de liberdade alcance 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias, o tempo de prisão provisória já cumprido reduz o *quantum* remanescente a patamar inferior a 8 (oito) anos; quanto a Lucas, a pena total de 8 (oito) anos, igualmente considerada a detração, permanece em patamar superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos.

4) Considerando o período de prisão cautelar cumprido desde 29/03/2026, para os fins do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, as penas remanescentes situam-se, em ambos os casos, entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos. Os réus são primários e possuem bons antecedentes. Assim, observados os critérios dos §§ 2º, alínea “b”, e 3º do artigo 33 do Código Penal, bem como a circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria, mostra-se adequado e suficiente o regime inicial semiaberto para ambos os condenados.

5) Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, porque as reprimendas aplicadas superam 4 (quatro) anos, não se encontrando preenchido o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Incabível, igualmente, a suspensão condicional da pena.

6) Mantenho a prisão preventiva de ambos os réus. Permanecem atuais fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública: o tráfico envolveu quase cinquenta quilogramas de cocaína e maconha e, conforme reconhecido no mérito a partir da prova produzida em juízo, a logística de transporte e vigilância da rota foi reproduzida em dias sucessivos, havendo remuneração específica pelo serviço apurado. A custódia não decorre da gravidade abstrata dos delitos nem automaticamente da condenação pelo crime associativo, mas do risco de reiteração revelado pelo comportamento concreto. As medidas cautelares diversas mostram-se, por ora, insuficientes. Os réus, portanto, não poderão recorrer em liberdade, sem prejuízo de reavaliação diante de fato novo e da observância, pela administração penitenciária e pelo Juízo competente, das garantias correspondentes ao regime semiaberto fixado na condenação.

7) Rejeito o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de Carlos Sérgio. A documentação evidencia grave enfermidade de seu genitor, mas não demonstra, em grau suficiente, que o réu seja a única pessoa apta a prestar cuidados indispensáveis nem que a situação se enquadre, nas circunstâncias atuais, em hipótese legal que torne imprescindível a substituição da custódia. A questão poderá ser reapreciada pelo Juízo competente se sobrevier prova médica ou social nova e específica.

8) Expeçam-se CES Provisórias em desfavor de ambos os réus.

9) Intimem-se as partes e intimem-se pessoalmente os réus.

10) Decreto o perdimento, em favor da União, do FIAT IDEA, placa KOQ9593, utilizado diretamente no transporte da carga, e do FIAT SIENA ATTRACTIVE, placa LMZ2A16, empregado como veículo de apoio e vigilância do trajeto, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, nos artigos 60 e seguintes da Lei nº 11.343/2006 e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 647, ressalvados os direitos de eventual lesado ou terceiro de boa-fé.

11) Quanto aos aparelhos celulares, decreto o perdimento apenas do aparelho apreendido com Carlos Sérgio que foi efetivamente identificado nas diligências como aquele que recebia chamadas insistentes do contato "Lucas Táxi", desde que seja possível individualizá-lo de forma segura entre os aparelhos arrecadados; não sendo possível essa individualização, e quanto aos demais aparelhos sem nexos instrumental específico demonstrado, determino a restituição a quem comprovar legitimidade, após o trânsito em julgado e desde que não haja outra ordem de apreensão.

12) Quanto à quantia de R\$ 173,00 e à máquina de cartão Getnet, não tendo sido demonstrada origem ilícita ou nexos instrumental específico bastante para o confisco, determino a restituição a quem comprovar legitimidade, após o trânsito em julgado e desde que não haja outra ordem de apreensão.

13) Os entorpecentes remanescentes deverão receber a destinação legal, com destruição na forma da Lei nº 11.343/2006, preservadas apenas amostras cuja manutenção ainda seja necessária por determinação judicial.

14) Após o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execução definitivas, façam-se as comunicações de praxe aos órgãos competentes e adotem-se as providências necessárias à destinação dos bens declarados perdidos em favor da União/FUNAD, com observância dos direitos de terceiros de boa-fé.

NITERÓI, 14 de setembro de 2026.

JULIANA GRILLO EL JAICK
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: JULIANA GRILLO EL JAICK

14/09/2026 15:27:28

<https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento:



26091415272853300000291117900